SUNAT de bolsillo

Derecho tributario, Código Tributario, IGV y Renta en 24 tarjetas para repasar rápido.

PRA N.° 003-2026 · UIT 2026 S/ 5 500 · mínimo 13.00

00 Índice

MAPA

03–04	Números y plazos clave
05–06	La SUNAT: 4 normas · Ley 29816
07	Constitución, art. 74
08–10	Normas I–XVI · palabra → Norma
11	Tributo, tasa y especies
12	Sujetos de la obligación
13	Extinción (art. 27)
14	Prescripción
15	Deuda, TIM, fraccionamiento
16	Determinación y actos
17–18	Procedimientos y contencioso
19	Infracciones y sanciones
20–21	IGV · Renta
22	Pares que confunden
23	Artículos que más se preguntan
24	Cómo detectar la trampa

LEYENDA

"Comillas" = texto literal de la norma. ◇ = dato no re-verificado. Todo lo demás se verificó contra la norma.

01 Números clave

MEMORIZAR

5 500
UIT 2026 (S/). D.S. 301-2025-EF

18 %
IGV = 16 % + 2 % IPM

29.5
% de Renta, Régimen General

10 %
RMT hasta 15 UIT de ganancia

13.00
nota mínima; examen = 50 %

5 años
mandato del Superintendente

Prescripción (art. 43)

4
años si declaraste; 4 para devolución o compensación

6
años si NO declaraste

10
años si el agente no pagó lo retenido

Porcentajes de gastos

Representación	0.5 % de ingresos **brutos**, tope 40 UIT
Recreativos	0.5 % de ingresos **netos**, tope 40 UIT
Promoción (IGV)	1 % de ingresos brutos promedio mensuales, tope 20 UIT
TIM	máximo TAMN + 10 % (la TAMN la publica la SBS)

02 Plazos de procedimiento

DÍAS HÁBILES

QUÉ	PLAZO	ART.
REC: pagar	7 días	117
Reclamar RD, RM	20 días	137
Reclamar comiso o cierre	5 días	137
Apelar al TF	15 días	146
Ofrecer pruebas	30 días	125
Elevar apelación	30 días	145
No contencioso	45 días	162
Queja	20 días	155
Requerimiento a omisos	3 días	78
Subsanar apelación	15 días	146
Exhibir libros	10 días	16

QUÉ	PLAZO	ART.
Fiscalización definitiva	1 año*	62-A
Fiscalización parcial	6 meses	61
TF resuelve	12 meses (18 PT)	150
Exoneración sin plazo	3 años	N. VII
Prórroga	única, hasta 3	N. VII

TRAMPA

*El año se cuenta desde que el deudor **entrega toda** la información del primer requerimiento, no desde la notificación.

03 La SUNAT: 4 normas

INSTITUCIONAL

Ley 24829 1988 · García	**Crea DOS**: la Superint. Nac. de **Aduanas** (art. 1) y la de **Administración Tributaria** (art. 2). Instituciones Públicas Descentralizadas; hasta el 2 % de lo recaudado.
D. Leg. 501 29/11/1988	**Ley General**. Tributos internos "con excepción de los municipales". Sede en Lima, duración indefinida. Recauda vía el **Banco de la Nación**. Resuelve en Ira instancia. Resoluciones de Superintendencia en El Peruano.
D.S. 061-2002-PCM 11/07/2002 · Toledo	**Fusión por absorción**: la SUNAT (**incorporante**) absorbe a ADUANAS. Base: Ley 27658 de Modernización. 90 días.
Ley 29816 dic. 2011 · Humala	**Fortalecimiento**. Nuevo nombre: "de Aduanas y de Administración Tributaria". **Organismo Técnico Especializado adscrito al MEF**. Régimen laboral **privado**.

TRAMPAS

- ¿Quién creó la SUNAT? → **Ley 24829**, no el D. Leg. 501.
- La fusión fue por **D.S.**; el nombre cambió recién en **2011**.
- La SUNAT **no** administra tributos municipales (predial, alcabala, arbitrios).

04 Ley 29816 al detalle

VIGENTE

> Art. 3: "*Organismo Técnico Especializado adscrito al MEF… autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa.*"

6 AUTONOMÍAS

FuTE FiPreAd: Funcional · Técnica · Económica · Financiera · Presupuestal · Administrativa

Consejo Directivo: 4 miembros

Superintendente (preside, **voto dirimente**) · un funcionario del **MEF** · un funcionario del **BCR** · el Superintendente Adjunto que lo reemplaza. **No** acceden a la reserva tributaria.

Superintendente (art. 9)

Lo designa el **Presidente de la República**, con el Consejo de Ministros y a propuesta del MEF, por **Resolución Suprema**, por **5 años**. Peruano de nacimiento. Cesa por falta grave, sentencia firme o **pérdida de confianza**. Hoy: **César Luna Victoria León**.

Recursos (art. 13)

1.5 % de importaciones · 1.6 % de tributos (salvo aranceles e ITF) · 1.4 % ONP / 1 % EsSalud · 10 % de remates · 0.2 % de tributos encargados.

Objeto (art. 1)

Evasión y elusión · contrabando · comercio exterior · base tributaria · recaudación.

05 Constitución, art. 74

LITERAL

> "Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, **exclusivamente por ley o decreto legislativo** en caso de delegación de facultades, salvo los **aranceles y tasas**, los cuales se regulan mediante **decreto supremo**."

> "Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir **contribuciones y tasas**... El Estado... debe respetar los principios de **reserva de la ley**, y los de **igualdad** y **respeto de los derechos fundamentales**. Ningún tributo puede tener **carácter confiscatorio**."

Las leyes de **presupuesto** y los **decretos de urgencia** no pueden contener materia tributaria. Los tributos **anuales** rigen desde el **1 de enero** siguiente. Las normas que violan este artículo "no surten efecto".

TRAMPAS

- Una municipalidad **nunca crea impuestos**.
- Si dice "principio constitucional", la respuesta es **reserva de ley**.
- Texto vigente desde la Ley 28390 (2004): "carácter" (antes "efecto") e incluye a los gobiernos **regionales**.

Normas I–VIII

I	**Contenido**: principios, instituciones, procedimientos y normas.
II	**Ámbito**: tributo = impuesto, contribución, tasa. Tasa = arbitrio, derecho, licencia. Un pago de origen contractual no es tasa.
III	**Fuentes**: Constitución · tratados · leyes · leyes regionales y municipales · D.S. · jurisprudencia · resoluciones generales · doctrina. **La costumbre no.**
IV	**Legalidad – reserva de ley**: solo por ley o D. Leg. se crean tributos, exoneraciones, infracciones y sanciones, garantías y formas de extinción. Locales: **ordenanza**. Aranceles: **D.S.**
V	**Presupuesto**: la Ley de Presupuesto y la de créditos suplementarios no contienen normas tributarias.
VI	**Derogación**: solo **expresa**, por norma de igual o mayor rango.
VII	**Exoneraciones**: exposición de motivos + costo fiscal · máx. **3 años** (sin plazo = 3) · desde el 1 de enero · zona especial con **2/3** del Congreso · prórroga **única de hasta 3 años**, sin prórroga tácita · nada sobre el ISC.
VIII	**Interpretación**: todos los métodos, pero **no** se crean tributos, sanciones ni exoneraciones por interpretación.

Normas IX–XVI

IX	**Supletoria**: 1) principios del Derecho Tributario → 2) Administrativo → 3) Generales del Derecho.
X	**Vigencia**: las leyes rigen desde el **día siguiente** de su publicación · los tributos **anuales**, desde el 1 de enero · los reglamentos, con la ley que reglamentan · las directivas de aplicación **general** se publican.
XI	**Personas**: domiciliados (sociedad conyugal, sucesión indivisa) y no domiciliados por sus rentas en el Perú.
XII	**Plazos**: días = **hábiles**; si vence en día inhábil, pasa al siguiente hábil; el medio día laborable es inhábil.
XIII	**Diplomáticos**: su exoneración no cubre sus actividades económicas particulares.
XIV	**MEF**: el Ejecutivo propone, promulga y reglamenta solo a través del MEF.
XV	**UIT**: valor de referencia; se fija por **D.S.** según supuestos macroeconómicos. Sirve para bases, sanciones y obligaciones contables.
XVI	**Elusión / simulación**: verdadera naturaleza de los actos; ante actos "artificiosos o impropios", la SUNAT exige la deuda o **disminuye saldos a favor**; en la simulación aplica la norma de los actos reales.

08 Palabra gancho → Norma

ASOCIACIÓN

SI LA PREGUNTA DICE...	NORMA
impuesto, contribución, tasa, arbitrio, licencia	II
fuentes, doctrina, jurisprudencia, tratados	III
solo por ley, reserva, ordenanza, aranceles	IV
Ley de Presupuesto, créditos suplementarios	V
derogación expresa, mismo rango	VI
exoneración, beneficio, 3 años, prórroga, 2/3	VII
interpretación, analogía, métodos	VIII
supletoria, principios generales	IX
día siguiente, 1 de enero, reglamentos	X
no domiciliados, sucesión indivisa	XI
días hábiles, inhábil, medio día	XII
diplomáticos, cónsules	XIII
MEF propone y reglamenta	XIV
UIT, valor de referencia, macroeconómicos	XV
elusión, simulación, artificioso, saldos a favor	XVI

ORDEN I→XVI

Contenido · Ámbito · Fuentes · Legalidad · Presupuesto · Modificación · Exoneraciones · Interpretación · Supletoria · Vigencia · Personas · Plazos · Diplomáticos · MEF · UIT · Elusión

09 Tributo y sus clases

Impuesto	"cumplimiento **no origina una contraprestación directa**". IGV, Renta, ISC, ITF, predial, alcabala.
Contribución	"**beneficios derivados** de la realización de obras públicas o de actividades estatales". EsSalud, ONP, SENATI, SENCICO.
Tasa	"**prestación efectiva** por el Estado de un **servicio público individualizado** en el contribuyente".

Especies de tasa

Arbitrio	"prestación o **mantenimiento** de un servicio público" (limpieza, parques, serenazgo)
Derecho	"**servicio administrativo** público o el **uso o aprovechamiento de bienes públicos**"
Licencia	"obtención de **autorizaciones específicas** para actividades de provecho particular"

TRAMPAS

- La multa **no es tributo**; deuda = tributo + multa + intereses (art. 28).
- Un pago de origen **contractual** no es tasa.
- El predial y la alcabala son **impuestos** municipales.
- Enunciado general → **tasa**; enunciado específico → la especie.
- Lo recaudado por tributos distintos a los impuestos solo puede cubrir el costo de la obra o servicio.

10 La obligación y sus sujetos

> Art. 1: "de ***derecho público***... *vínculo entre el acreedor y el deudor tributario,* ***establecido por ley***... ***exigible coactivamente***."

Nace (2)	al realizarse el **hecho generador**
Exigible (3)	desde el vencimiento; si no hay plazo, desde el día 16
Acreedor (4)	Gobierno Central, Regionales, Locales. **La SUNAT no.**
Deudor (7)	contribuyente **o** responsable
Contribuyente (8)	realiza el hecho generador
Responsable (9)	sin ser contribuyente, debe cumplir
Agentes (10)	retención: descuenta · percepción: cobra de más. Los designa la ley, un D.S. o la Administración
Domicilio (11)	"subsistente mientras su cambio no sea comunicado"; el procesal puede ser físico o electrónico
Representantes (16)	padres, tutores · representantes legales · administradores · mandatarios, albaceas · síndicos. **Accionistas NO**
Repetición (20)	el responsable que pagó le cobra al contribuyente

PRELACIÓN (ART. 6)

Antes que el fisco cobran: remuneraciones, AFP/ONP/EsSalud, **alimentos**, **hipotecas** inscritas.

11 Extinción (art. 27)

MUY PREGUNTADO

PACO-COCO-RE

1 **Pago** · 2 **Compensación** · 3 **Condonación** · 4 **Consolidación** · 5 **Resolución** sobre cobranza dudosa o recuperación onerosa · 6 otros por ley especial

Compensación (40)	crédito pagado en exceso o indebidamente; periodo no prescrito; mismo órgano y entidad. Automática, de oficio o a solicitud
Condonación (41)	solo por **norma con rango de ley**. Los municipios: intereses y sanciones (en tasas, también el tributo)
Consolidación (42)	el **acreedor se vuelve deudor** por transmisión de bienes
Cobranza dudosa	se agotó la cobranza coactiva
Recup. onerosa	el monto no justifica cobrarlo

NO EXTINGUEN

- **Prescripción**: extingue la **acción**. Art. 49: lo pagado tras prescribir no se devuelve.
- **Exoneración** e **inafectación**: la obligación nunca nació.
- Caducidad, novación, fraccionamiento.

Las sanciones se extinguen igual (art. 169).

12 Prescripción (arts. 43–49)

4 · 6 · 10

Prescribe la acción para **determinar**, **cobrar** y **sancionar**. Se cuenta desde el **1 de enero** siguiente (art. 44).

4	6	10
declaraste · devolución · compensación	no declaraste	el agente no pagó lo retenido

Interrupción (45): vuelve a CERO

solicitud de devolución · **reconocimiento expreso** · notificación de actos para determinar o fiscalizar (salvo fiscalización parcial) · pago parcial · solicitud de fraccionamiento · OP o REC notificadas

Suspensión (46): se PAUSA

procedimiento **contencioso** · proceso judicial o amparo · solicitud de devolución o compensación · **no habido** · plazo para rehacer libros · fraccionamiento vigente (para el cobro)

TRAMPAS

- Intercambian **4↔6**.
- Los actos de fiscalización **interrumpen**, no suspenden.
- La prescripción se declara **solo a pedido del deudor** (47), en **cualquier estado** del procedimiento (48).

13 Deuda, TIM, fraccionamiento

ARTS. 28–38

Deuda (28)	**tributo + multas + intereses**. Intereses: moratorio del tributo, moratorio de multas y de fraccionamiento
Imputación (31)	primero el **interés moratorio**, luego el tributo o la multa. Sin indicación: primero la deuda **menor**, y la más **antigua**
TIM (33)	máximo **TAMN + 10 %**. La fija la SUNAT; las municipalidades por ordenanza, sin superarla
Fraccionar (36)	general o particular. **Nunca** tributos **retenidos o percibidos**. Garantías: carta fianza, hipoteca. Interés entre el 80 % de la TIM y la TIM
Aceptar pago (37)	la Administración no puede negarse a recibir un pago
Devolución (38)	el pago indebido o en exceso se devuelve **con intereses**

DERECHOS (92) · OBLIGACIONES (87)

Obligaciones: RUC · comprobantes · libros · declarar · permitir el control · conservar documentos.
Derechos: trato respetuoso · reclamar · conocer el expediente · fraccionamiento · reserva · devolución · pedir la prescripción.

RESERVA TRIBUTARIA (85)

Rentas, gastos y base imponible son reservados. Excepciones: Poder Judicial · Fiscal de la Nación · Comisiones investigadoras del Congreso.

14 Determinación y actos

ARTS. 59–82

Art. 59: el deudor verifica el hecho, la base y la cuantía. La Administración hace lo mismo y además **identifica al deudor**. Se inicia por el deudor, de oficio o por **denuncia de terceros** (art. 60).

Base cierta (63)	conoce el hecho "**en forma directa**"
Base presunta	"por **relación normal**" con el hecho; las presunciones no se acumulan (73)

Fiscalización

Inicio: carta de presentación + primer requerimiento → **fin**: RD y/o RM. Definitiva: **1 año**. Parcial (uno o algunos elementos): **6 meses**.

ACTO	PARA QUÉ
RD (76)	"resultado de su labor destinada a controlar"; crédito o deuda
OP (78)	sin RD previa: **autoliquidado**, pagos a cuenta, errores materiales, omisos
RM	sanciona una infracción
REC (117)	inicia la cobranza; 7 días; la emite el Ejecutor Coactivo

> **CLAVE**
> RD = la SUNAT **fiscalizó**. OP = **vos declaraste** y no pagaste.

> "1.- *Fiscalización*. 2.- *Cobranza Coactiva*. 3.- *Contencioso-Tributario*. 4.- *No Contencioso*."

Cobranza coactiva (114–123)

Es una facultad de la Administración, sin juez. La ejerce el **Ejecutor Coactivo** con los Auxiliares. REC: 7 días → **embargo** en forma de intervención, depósito, inscripción o retención → tasación y **remate**. Si el bien es de otro: **intervención excluyente de propiedad** (120).

No contencioso (162–163)

Son **solicitudes a pedido de parte**. Si están vinculadas a la determinación: **45 días**, y se **apela** al TF, salvo la **devolución, que se reclama**. Si no te resuelven, reclamás dándola por denegada. Las no vinculadas van por la **Ley 27444**.

Queja (155)

Va contra **infracciones de procedimiento**, no contra la deuda. Contra la Administración la resuelve el **Tribunal Fiscal**; contra el Tribunal Fiscal, el **Ministro de Economía**. Plazo: 20 días.

> **TRAMPA**
>
> "Verificación" **no** es uno de los 4 procedimientos. **Denegatoria** del fraccionamiento → apelación ◇. **Pérdida** del fraccionamiento → reclamación.

16 Contencioso tributario

ARTS. 124–157

ETAPA	ANTE	PLAZO
Reclamación	la SUNAT	20 (5)
Apelación	el Tribunal Fiscal, presentada ante quien resolvió	15
Demanda	Poder Judicial (157)	—

- **Reclamables (135):** RD, OP, RM · comiso, internamiento, cierre · resolución ficta · devolución · **pérdida** del fraccionamiento.
- **Pago previo (136):** en RD y RM pagás lo **no reclamado**; en una OP, por regla, pagás primero.
- **Pruebas (125):** solo **documentos, pericia e inspección**; 30 días. Sin testigos.
- Máximo **2 instancias** antes del Tribunal Fiscal (124).
- **Silencio negativo (144):** si no te resuelven, das por denegado y apelás.
- **Puro derecho (151):** sin hechos que probar, vas directo al TF.
- **Reexamen (127):** se puede revisar todo el asunto.
- **Inimpugnables (147):** no se apela lo que no se reclamó.

TRIBUNAL FISCAL (143)

Resuelve en la **última instancia administrativa**: tributos generales y locales, EsSalud, ONP y aduanas. Depende del **MEF**. Tarda 12 meses. Sus criterios generales son de **observancia obligatoria** (154).

17 Infracciones y sanciones

> Art. 164: "*toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, **siempre que se encuentre tipificada**...*"

6 tipos (172): I-C-L-D-C-O

1 **Inscribirse** (173) · 2 **Comprobantes** (174) · 3 **Libros** (175) · 4 **Declarar** (176) · 5 permitir el **Control** (177) · 6 **Otras**: cifras falsas, no pagar lo retenido (178)

Sanciones (165 y 180)

Multa · **comiso** · **internamiento** de vehículos · **cierre** temporal · **suspensión** de licencias. La multa se calcula con la UIT de la **fecha de la infracción**.

Objetiva (165)	no importa la intención
Intransmisible (167)	la sanción no se hereda
Irretroactiva (168)	las normas que reducen sanciones **no** se aplican hacia atrás
Extinción (169)	igual que el art. 27
Incentivos (179)	rebaja si subsanás antes de que te detecten

DELITO ≠ INFRACCIÓN

El delito tributario usa engaño o ardid; lo juzga el **Poder Judicial** (189). La SUNAT avisa al Ministerio Público (192). La pena no excluye el pago del tributo (190).

18 % = 16 % + 2 % IPM. Impuesto al **consumo**, **indirecto**, **plurifásico NO acumulativo**; lo soporta el **consumidor final**. IGV a pagar = débito fiscal − crédito fiscal.

5 operaciones gravadas (art. 1)

1 **venta en el país** de bienes muebles · 2 servicios prestados o **utilizados en el país** · 3 contratos de **construcción** · 4 **primera venta** de inmuebles por el constructor · 5 **importación**. La exportación **no** paga.

Bien mueble

"corporales que pueden llevarse de un lugar a otro" + derechos, marcas, naves. **No**: moneda, acciones, títulos valores ◇.

Retiro = se trata como venta

Gravado: obsequios · lo que se apropia el dueño · entrega a trabajadores "de su **libre disposición** y no necesarios".

No gravado: muestras médicas (venta con receta) · mermas y desmedros · promoción hasta el 1 % (tope 20 UIT) · material documentario · bonificaciones al cliente · condición de trabajo.

> **PAGOS ADELANTADOS**
>
> **Detracción**: depósito en el Banco de la Nación · **retención**: el comprador retiene · **percepción**: el vendedor cobra de más.

19 Impuesto a la Renta

D.S. 179-2004-EF

1ra	arrendamiento y **cesión de bienes**, muebles e inmuebles
2da	capital: intereses, **regalías**, **dividendos**, rentas vitalicias, ganancias de capital
3ra	empresarial: comercio, industria, negocio habitual. **Devengado**
4ta	trabajo **independiente** (+ directores, albaceas ◇)
5ta	trabajo **dependiente** (planilla)

Tasas: Régimen General **29.5 %** · RMT 10 % hasta 15 UIT · deducción de 7 UIT para 4ta y 5ta ◇.

Teorías

Renta-producto: fuente durable y periódica · **flujo de riqueza**: también lo eventual, accidental y gratuito · **consumo + incremento patrimonial**.

Gastos (causalidad, art. 37)

Representación: 0.5 % de los ingresos **brutos**, tope 40 UIT · recreativos: 0.5 % de los **netos**, tope 40 UIT · la publicidad sí se deduce.

No deducibles (44): el propio IR · multas e intereses moratorios · gastos personales · países de baja o nula imposición · comprobantes de no habidos.

> **TRAMPAS**
> Alquilar algo es **1ra** · la 3ra se rige por el **devengado** · brutos ≠ netos.

20 Pares que confunden

DIFERENCIAS

Exoneración	gravado, liberado temporalmente
Inafectación	nunca entró en el campo del tributo
Evasión	ilegal, ocultás
Elusión	actos artificiosos (Norma XVI)
Interrupción	el plazo vuelve a cero
Suspensión	el plazo se pausa
Acreedor	el Gobierno Central (la SUNAT administra)
Retención	descuenta al que le paga
Percepción	cobra de más al cliente
RD / OP	fiscalización / autoliquidación
Reclamación	ante la SUNAT, 20 días
Apelación	ante el TF, 15 días
Queja	defecto de procedimiento
Contencioso	impugnás · no contencioso: solicitás
Nace / exigible	hecho generador / vencimiento
Cierta / presunta	directa / relación normal
Ley / D.S.	crea impuestos / aranceles, tasas, UIT
Brutos / netos	representación / recreativos

21 Artículos que más se preguntan

CÓDIGO

1	obligación
2	nacimiento
3	exigibilidad
4	acreedor
6	prelación
7	deudor
8	contribuyente
9	responsable
10	agentes
11	domicilio
16	representantes
27	**extinción**
28	deuda
31	imputación
33	TIM
36	fraccionamiento
40	compensación
41	condonación
42	consolidación
43	**prescripción**
45 / 46	interrupción / suspensión
59	determinación
61	fiscalización parcial
62-A	plazo de 1 año
63	cierta / presunta
76	**RD**
78	**OP**
85	reserva
87	obligaciones
92	derechos
112	4 procedimientos
117	REC
124	etapas del contencioso
135	reclamables
137	20 días
143	Tribunal Fiscal
146	15 días
155	queja
162	no contencioso
164	infracción
172	6 tipos
180	sanciones

22 Cómo detectar la trampa

MÉTODO

1. **¿Piden la CORRECTA o la INCORRECTA?** Subrayalo mentalmente.
2. **Números cambiados**: 4 ↔ 6 · 3 ↔ 4 · 20 ↔ 15 · brutos ↔ netos · 1 % ↔ 0.5 %.
3. **Palabra cambiada**: general ↔ particular · anual ↔ mensual · interrumpe ↔ suspende · cierta ↔ presunta · en el país ↔ exterior · acumulativo ↔ no acumulativo.
4. **Absolutos falsos**: "únicamente", "siempre y cuando", "no podrá".
5. **Concepto vecino**: prescripción como forma de extinción · derecho en lugar de tasa · legalidad en lugar de reserva de ley · RD en lugar de OP.
6. Si dos opciones parecen buenas, elegí la que copia **literal** la norma.

> **LO ESENCIAL EN 5 LÍNEAS**
>
> Tributo = impuesto, contribución, tasa · extinción = PaCo-CoCo-Re (sin prescripción) · prescripción 4-6-10 · reclamar 20, apelar 15, REC 7 · SUNAT = Organismo Técnico Especializado adscrito al MEF, creada por la Ley 24829.